

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6799/2537

บริษัท เยื่อกระดาษ สยาม จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

เมื่อสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อมและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมพิจารณา และขอลดอัตราอากรโดยระบุว่า ไม่เป็นของเก่าใช้แล้วหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่และเป็นของใหม่ กรมศุลกากร จำเลยที่ 1 ก็ต้องอนุมัติให้โจทก์ได้ลดอัตราอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 จะไม่อนุมัติโดยอ้างว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามประกาศของจำเลยที่ 1 ที่ 60/2527 และประเมินเพิ่มให้โจทก์เสียแก่จำเลยทั้งสองโดยไม่ลดหย่อนอัตราอากรศุลกากรให้โจทก์ไม่ได้อำนาจในการอนุมัติขึ้นอยู่กับสินค้าที่นำเข้านั้นว่า เข้ากรณีตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2526 กับหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 หรือไม่ หาได้ขึ้นอยู่กับจำเลยที่ 1 หรือตามประกาศของจำเลยที่ 1 ที่ 60/2527 โดยเด็ดขาดไม่

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยที่ 1 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล จำนวน 6,429,453.78 บาท คืนให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ตลอดจนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าที่ กค.0613 (ก) ป 4438 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2532 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 เลขที่ 172/2534/1 ลงวันที่ 3 เมษายน 2534 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล เบี้ยปรับ เงินเพิ่มจำนวน 6,429,453.78 บาท คืนให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นที่คู่ความนำสืบรับกันและตามที่ศาลชั้นต้นฟังมาโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์โต้เถียงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 1 ถึงแผ่นที่ 6 โจทก์มอบอำนาจให้นางจันทิมา เกียรติสุนทร เป็นผู้ดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2528 วันที่ 15 ตุลาคม 2528 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2528 โจทก์นำเข้าเครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกำเนิดพลังไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ตาม

ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 55 แผ่นที่ 96 และแผ่นที่ 109 โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวต่อจำเลยที่ 1 เพื่อชำระค่าอากรศุลกากรในวันที่ 24 กันยายน 2528 วันที่ 11 ตุลาคม 2528 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ตามลำดับ ซึ่งเครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมที่โจทก์ขอลดอัตราอากรศุลกากรต่อจำเลยที่ 1 ได้ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2526 และที่ 58613/2526 เอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 11 ถึงแผ่นที่ 15 และโจทก์ได้ขอลดอัตราอากรตามประกาศดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 31 และ ล.1 แผ่นที่ 54 และนำเครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำที่นำเข้าออกไปจากอารักขาของจำเลยที่ 1 ก่อน โดยชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราที่โจทก์จะได้รับลดหย่อนอัตราอากรเป็นจำนวนเงิน 6,279,509.63 บาท ให้จำเลยที่ 1 ไว้และนำหนังสือคำประกันของธนาคารวางประกันในส่วนที่หากไม่ได้รับลดหย่อนอัตราอากรที่เกี่ยวกับอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลให้จำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ไม่ลดอัตราอากรให้โจทก์ตามบันทึกเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 45 ถึงแผ่นที่ 46 และมีแบบแจ้งการประเมินเพิ่มโดยไม่ลดอัตราอากรให้โจทก์เสียเป็นเงินจำนวน 6,385,422.93 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 21 ซึ่งโจทก์ชำระให้จำเลยที่ 1 แล้วเป็นเงินจำนวน 6,429,453.78 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 38 ทั้งได้อุทธรณ์การประเมินต่อจำเลยที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 24 ถึงแผ่นที่ 26 และ ล.2 แผ่นที่ 10 ถึงแผ่นที่ 12 ซึ่งจำเลยที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 พิจารณาไม่ลดอัตราอากรและยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 4 และ จ.1 แผ่นที่ 28 (ล.2 แผ่นที่ 5) ตามลำดับ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า การประเมินและคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสองชอบหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าอำนาจของจำเลยที่ 1 ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการให้ลดอัตราอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลังที่

ศก.9/2526 และที่ 58613/2526เป็นอำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร เมื่อจำเลยที่ 1 เห็นว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการขอลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับผู้นำเข้า ตามประกาศจำเลยที่ 1 ที่ 60/2527 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 จำเลยที่ 1 ก็ไม่อนุวัติในการลดอัตราอากรศุลกากรให้แก่โจทก์ได้นั้นเห็นว่าการลดอัตราอากร สำหรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อมตาม ประกาศกระทรวงการคลังที่ศก.9/2526 เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 11 ถึงแผ่นที่ 12 นั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่มีระบุไว้ในข้อ 3. ของประกาศดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้แล้วตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 13 ถึงแผ่นที่ 15 โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไว้ในข้อ 3.2 และข้อ 4 ด้วยว่า เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์นั้นไม่เป็นของ เก่าใช้แล้วหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่ ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการ พิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสียก่อนว่าเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่นำเข้ามีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพวิธี การใช้การควบคุม การใช้และด้านเทคนิควิชาการอื่น ๆ อยู่ในขั้นที่ใช้ประหยัด พลังงานหรือรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาลดอัตราอากร ซึ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวคดีปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์และจำเลยฟังได้ รับกันว่า โจทก์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามนั้นแล้ว โดยยื่นคำร้องขอให้ คณะกรรมการพิจารณาตามเงื่อนไขในข้อ 4 ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 31 (ล.1 แผ่นที่ 33) ทั้งระบุด้วยว่าเครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำที่เป็นของใหม่ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 36 (ล.6 แผ่นที่ 38) และมีหนังสือรับรองไปด้วยว่าเครื่องจักรดังกล่าวไม่ ขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 และ 3.3 ของประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 ซึ่งไม่เป็นของเก่าใช้แล้วหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่ด้วย ตามที่ปรากฏจากเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 37 (ล.1 แผ่นที่ 39) ดังนี้แม้จะมีประกาศของจำเลยที่ 1 ที่

60/2527กำหนดเป็นระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการขอลดอัตราอากรศุลกากรตาม
เอกสารท้ายคำให้การของจำเลยซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 2 ของประกาศดังกล่าวให้ผู้นำ
เข้ารับรองในใบขนสินค้าว่าของที่นำเข้า "ไม่เป็นของเก่าใช้แล้วหรือซ่อมแซมขึ้น
ใหม่" อันมีอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดอัตราอากรศุลกากรตามประกาศ
กระทรวงการคลังที่ 58613/2526ดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม ประกาศของจำเลยที่ 1
ก็เป็นเพียงระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการลดอัตราอากรศุลกากรเพื่อจำเลยที่ 1 จะใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการให้ลดอัตราอากรในรายที่
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ง
แวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 4 ซึ่งจำเลยที่ 1 มีอำนาจตามข้อ 5 ของ
ประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 แล้วเท่านั้น ระเบียบพิธีการตามประกาศ
ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบภายในของจำเลยที่ 1 หาใช่เป็นกฎหมายที่
จะทำให้มีผลเป็นการลบล้างการปฏิบัติของโจทก์ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 ครบถ้วนแล้ว ให้โจทก์ต้อง
หมดสิทธิที่จะได้ลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน
หรือที่รักษาสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2526 ไปได้ ไม่นาย
อรรณู ธรรมโน อธิบดีกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 ก็เบิกความว่าการออกประกาศที่
60/2527 ก็เพื่อจะให้การปฏิบัติต่อผู้เสียภาษีอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่
58613/2526 ที่จำเลยที่ 1 จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลดอัตราอากรเป็นไปในทำนอง
เดียวกันและให้การปฏิบัติงานประจำวันเป็นไปโดยเรียบร้อย นายสุนทรวงศ์ฤทธิ์ เจ้า
หน้าที่ประเมินอากร 6 ฝ่ายการนำเข้า 5 ของจำเลยที่ 1 พยานจำเลยก็ได้เบิกความ
ยืนยันว่า ถ้าผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามประกาศของจำเลยที่ 1 ที่ 60/2526 แล้ว จำเลยที่
1 จะอนุมัติให้ลดอัตราอากรไม่ได้ แม้จำเลยที่ 1 จะเคยไม่อนุมัติในการนำเข้ารายอื่น
ก็ตาม เมื่อสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่ง
แวดล้อมและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักรวัสดุและ

อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 31(ล.1 แผ่นที่ 33) และขอลดอัตราอากรตามเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 54 โดยระบุว่า ไม่เป็นของเก่าใช้แล้วหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่และเป็นของใหม่ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 37 (ล.1 แผ่นที่ 39) และ จ.1 แผ่นที่ 36 (ล.1 แผ่นที่ 38) จำเลยที่ 1 ก็ต้องอนุมัติให้โจทก์ได้ลดอัตราอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 เอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 13 ถึงแผ่นที่ 15 ข้อ 5 จะไม่อนุมัติโดยอ้างว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามประกาศของจำเลยที่ 1 ที่ 60/2527 และประเมินเพิ่มให้โจทก์เสียแก่จำเลยทั้งสองโดยไม่ลดหย่อนอัตราอากรศุลกากรให้โจทก์ไม่ได้ อำนาจในการอนุมัติขึ้นอยู่กับสินค้าที่นำเข้านั้นว่า เข้ากรณีตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2526 กับหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 58613/2526 หรือไม่ หากได้ขึ้นอยู่กับจำเลยที่ 1 หรือตามประกาศของจำเลยที่ 1 ที่ 60/2527 โดยเด็ดขาดไม่ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการประเมินค่าวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไม่ชอบและพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและค่าวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-สะสม สิริเจริญสุข-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น